من التوبة على كل حال) فيه انه لا يجب التوبة اذا كان بعذر أو بغير عمد والمقصود انه اذا جنى عمدا بلا عذر ثم كفر فلا يتوهم انه لا يتوجه عليه الاثم ولا يجب عليه التوبة فقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الاربعة انه اذا ارتكب محظور الاحرام عامدا يأثم ولا تخرجه الفدية والعزم عليها عن كونه عاصيا قال النووي وربما ارتكب بعض العامة شيأ من هذه المحرمات وقال انا افتدي متوهما انه بالتزام الفدية تخلص من وبال المعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح فانه يحرم عليه الفعل فاذا خالف أثم ولزمته الفدية وليست الفدية مبيحة للاقدام على فعل المحرم وجهالة هذا الفعل كجهالة من يقول أنا أشرب الخمر وازني والحديطهرني ومن فعل شيأ مما يحكم بتحريمه فقد اخرج حجه عن ان يكون مبرورا انتهى وقد صرح اصحابنا بمثل هذا في الحدود فقالوا ان الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الاثم بل لا بد من التوبة فان تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الاخروية بالاجماع والا فلا لكن قال صاحب الملتقط في باب الايمان ان الكفارة ترفع الاثم وان لم يوجد منه التوبة من تلك الجناية انتهى ويؤيده ما ذكره الشيخ نجم الدين النسفي في تفسيره التيسير عند قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي اصطاد بعد هذا الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا اذا لم يتب منه فانها لا ترفع الذنب عن المصر انتهى وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الادلة والروايات والله أعلم بحقائق الحالات (ثم لا فرق في وجوب الجزاء فيما اذا جنى عامدا او خاطئا) اي مخطئا (مبتدئا او عائدا) خلافا لمن قال في العائد للصيد ان له العذاب الاليم فقط دون الجزاء (ذاكرا) اى متذكرا لاحرامه (أو ناسيا له أو جاهلا) أي بالمسئلة (طائعا أو مكرها) اى في فعله (نائما أو منتبها) أي عند مباشرته (سكران او صاحيا) اى حال عمله أو تركه (مغمى عليه أو مفيقا معذورا اوغيره موسرا اومعسرا) اى غنيا او فقيرا (بمباشرته) اى حتى بمباشرة نفسه (او بمباشرة غيره به بأمره) اى حال كون مباشرة غيره بأمره (او بغيره) اى بغير امره (ففي هذه الصور اجمعها يجب الجزاء) اى بلا خلاف عند أئمتنا (وهذا) اى الذي ذكرناه (هو الاصل) اى القاعدة الكلية (عندنا) اى خلافا لغيرنا في بعض الصور السابقة (لا يتغير) اى هذا الاصل (غالبا) ولعله أشار الى ما سيأتي من انه اذا طيب محرم محرما لاشئ على الفاعل ويجب الجزاء على المفعول (فاحفظه) اى هذا الاصل فانه كثير النفع في هذا الفصل (ثم الجنايات) اى المحظورات على المحرم (باعتبار جنسها) اى المؤتلفة (على أنواع) اى مختلفة (فنذكر كل نوع على حدة) اى حكم كل واحد بانفراده ليعرف تفاصيلها بعد معرفة اجمالها في ضمن فصولها (النوع الاول في حكم اللبس اذا لبس المحرم) اى بالحج او العمرة او بهما (المخيط) اى الملبوس المعمول على قدر البدن او قدر عضو منه بحيث يحيط به سواء كان بخياطة أو سبج او لصق او غير ذلك وكذا حكم تغطية بعض الاعضاء بالمخيط او غيره (على الوجه المعتاد) اى بأن لا يحتاج في حفظه الى تكلف عند الاشتغال بالعمل وضده ان يحتاج اليه بأن يجعل ذيل قميصه مثلا أعلى وجيبه اسفل (فعليه الجزاء) اى الآتي تفصيله (وتفسيره) اى تعريف المخيط المحظور على ما في الفتح ان يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن) اى بوضعه وصنعه (واستمساك) أي بنفسه من غير امساكه (فأيهما) اى من الاشتمال والاستمساك (انتفى انتفى لبس المخيط) اى لانتفاء الكل بانتفاء البعض وفيه انه يرد عليه اللباد المشتمل باللصق فانه ليس فيه خياطة مع انه عد من المخيط اللهم الا ان يراد بالخياطة انضمام بعض الاجزاء ببعضها فيصلح ان يكون لغزا بأن يقال مثوب يحرم لبسه للمحرم مع انه ليس بمخيط اتفاقا (فاذا لبس مخيطا) اى على الوجه المعتاد (يوما كاملا) اى نهارا شرعيا وهو من

وآخرتي واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واجزهما عني خير الجزاء وعرفهما بدعائي لهما ومن عليهما بما تقر به عينهما واشفعني في نفسي وفيهما وفي جميع أسلافي من المؤمنين والمؤمنات في هذا اليوم (اللهم) صل على محمد وعلى آل محمد وافسح لي في عمري وابسط لي في رزقي (اللهم) لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه ما أبقيتني واقبلني اليوم مفلحا منجحا مستجابا الى مرحوما مغفرا لي بافضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان واغفر وبارك لي فيما أرجع اليه من اهل ومال قليل